

RESCILIACIÓN PROMESA DE COMPRAVENTA

En Santiago de Chile, a 16 de septiembre de 2026, comparecen: por una parte, don **PEDRO JUAN LEZAETA BICKELL**, C.I. 7.006.793-5, chileno, ingeniero civil en computación, divorciado; doña **VICTORIA MARTA ALICIA LEZAETA BICKELL**, C.I. 13.037.086-1, chilena, gastronoma, soltera; don **ANDRÉS GUSTAVO LEZAETA BICKELL**, C.I. 7.006.794-3, chileno, egresado de derecho, casado con separación de bienes; doña **LUZ MARÍA DE LOURDES LEZAETA BICKELL**, C.I. 7.055.426-7, chilena, técnico de laboratorio clínico, casada en sociedad conyugal con don **ENZO GERMÁN NICCOLI LUPPI**, C.I. 6.493.702-2, quien comparece en este acto como administrador de la sociedad conyugal habida con la anterior; don **EDUARDO CRISTIÁN LEZAETA BICKELL**, C.I. 7.006.795-1, chileno, ingeniero civil mecánico, casado con separación de bienes; y doña **PAULA CAROLINA LEZAETA BICKELL**, C.I. 10.698.932-K, chilena, divorciada, ingeniera agrónoma, todos con domicilio en Hendaya 390, comuna de Las Condes, don **FRANCISCO ALEMPARTE COSTA**, C.I. 4.524.943-3, chileno, jubilado, viudo, domiciliado en Avenida Holanda 3174, casa 2, comuna de Ñuñoa; doña **MARTA PAULINA ALEMPARTE BICKELL**, C.I. 10.934.675-6, chilena, educadora de párvulos, casada con separación de bienes, domiciliada en Avenida Holanda 3174, casa 2, comuna de Ñuñoa; don **FRANCISCO JAVIER ALEMPARTE BICKELL**, C.I. 10.586.103-6, chileno, ingeniero informático, casado con separación de bienes, domiciliado en Nicosia 7593, comuna de Las Condes; don **HERNÁN NICOLÁS ALEMPARTE BICKELL**, C.I. 14.521.981-7, chileno, comunicador audiovisual, casado con separación de bienes, domiciliado en Álvaro Casanova Poniente 4172, comuna de Peñalolén; y doña **MARÍA PÍA ALEMPARTE BICKELL**, C.I. 15.367.030-7, chilena, cocinera, soltera, domiciliada en Carlos Antúnez 1869, departamento 414, torre 19, comuna de Providencia, en adelante conjuntamente los “Promitentes Vendedores”; por otra, doña **MARÍA PÍA ZALDÍVAR GRASS**, C.I. 8.118.908-0, chilena, periodista, viuda, domiciliada en Camino Las Flores 10.731, comuna de Las Condes, en adelante e indistintamente la “Promitente Compradora”; los comparecientes mayores de edad, quienes han acreditado sus identidades con las cédulas respectivas y exponen que por el presente instrumento vienen en resciliar el contrato de promesa de compraventa que se señala más adelante:

PRIMERO: Con fecha 6 de diciembre de 2025, los Promitentes Vendedores y la Promitente Compradora suscribieron un contrato de promesa de compraventa mediante instrumento privado, cuyas firmas se autorizaron con fecha 18 de diciembre de 2025 en la notaría de Santiago de doña Magdalena Sofía Latorre Larraín, respecto del inmueble ubicado en **calle Hendaya número trescientos noventa, que corresponde al sitio número cuatro del plano de loteo respectivo, comuna de Las Condes, Región Metropolitana**, cuyo título se encuentra inscrito a Fojas 53.949 número 75.194 del año 2025 del Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de Santiago, Rol de avalúo 270-31 de la comuna de Las Condes, en adelante también denominado el “Inmueble” y dicho contrato, en adelante, la “Promesa”.

SEGUNDO: Con fecha 5 de marzo de 2026, las mismas partes, con la comparecencia de los Nuevos Promitentes Vendedores en su calidad de únicos herederos de doña Marta Paulina Bickell del Solar, suscribieron un anexo del contrato de promesa de compraventa, mediante instrumento privado cuyas firmas se autorizaron con fecha 12 de marzo de 2026 ante la misma notaría de doña Magdalena Sofía Latorre Larraín, en adelante el “Anexo”, por el cual se modificaron las cláusulas tercera y cuarta de la Promesa, quedando fijado el plazo para suscribir el contrato de compraventa definitivo en seis meses contados desde la fecha de suscripción del Anexo, prorrogable por tres meses adicionales únicamente por voluntad de la Promitente Compradora, previa comunicación efectuada con diez días corridos de anticipación al vencimiento del plazo indicado. Encontrándose vencido el referido plazo, sin que la Promitente Compradora hubiere ejercido la facultad de prórroga y sin que se haya celebrado el contrato de compraventa definitivo, las partes vienen en resciliar la Promesa y su Anexo.

TERCERO: Resciliación. En este acto y por el presente instrumento los Promitentes Vendedores, y la Promitente Compradora acuerdan resciliar y dejar sin efecto, de acuerdo a los artículos 1545 y 1567 del Código Civil, la Promesa y su Anexo, retro trayéndose las partes al estado anterior a su celebración y, por consiguiente, extinguiéndose todas y cada una de las obligaciones que emanaban de dichos actos para ellas.

CUARTO: Improcedencia de multa y de comisión. Las partes declaran expresamente que la resciliación acordada en la cláusula precedente se produce de común acuerdo y no obedece a hecho o culpa de ninguna de ellas, razón por la cual **no se hará efectiva ni se cobrará la multa, cláusula penal o evaluación anticipada de perjuicios ascendente a \$55.000.000.- (cincuenta y cinco millones de pesos) pactada en la cláusula novena de la Promesa**, ni ninguna otra multa, pena, sanción, indemnización o compensación establecida en la Promesa o en su Anexo, renunciando las partes, expresa e irrevocablemente, a todo derecho o acción destinado a exigir su pago. Del mismo modo, las partes declaran que nada se debe por concepto de la comisión a que se refiere la cláusula novena de la Promesa en favor de Romo Propiedades SpA.

QUINTO: Instrucción a la Notaría y devolución de los cheques en garantía. Como consecuencia de la resciliación y de lo señalado en la cláusula anterior, las partes, de común acuerdo y por el presente instrumento, **instruyen irrevocablemente a la Notario de Santiago, doña Magdalena Sofía Latorre Larraín** para que proceda a dejar sin efecto la instrucción notarial que accede a la Promesa y a **devolver a sus respectivos giradores**, o a quienes éstos designen por escrito, la totalidad de los cheques y demás documentos que fueron dejados en garantía y que se encuentran individualizados en la instrucción **N°1100-2025**. Para tales efectos bastará la exhibición de una copia del presente instrumento con las firmas autorizadas ante notario, sin que sea necesario acreditar ningún otro antecedente ni cumplir condición alguna, quedando desde ya la Notaría facultada para efectuar dicha devolución y liberada de toda responsabilidad respecto de la entrega que se realice conforme a esta instrucción. Las partes dejan

constancia de que esta instrucción reemplaza y deja sin efecto, en todas sus partes, cualquier instrucción anterior otorgada con motivo de la Promesa o de su Anexo.

SEXTO: Finiquito. Debido a lo anterior, las partes se otorgan recíprocamente el más amplio, total y completo finiquito en relación a los instrumentos firmados, declarando que nada se adeudan por ningún concepto, sea por multas, cláusulas penales, comisiones, indemnizaciones, restituciones, reajustes, intereses, gastos o cualquier otro, y que existiendo eventualmente algún derecho o acción por tales motivos, las partes vienen en renunciar expresamente a todos y cada uno de ellos.

SÉPTIMO: Domicilio. Para todos los efectos legales derivados del presente contrato, las partes fijan su domicilio en la ciudad y comuna de Santiago.

OCTAVO: Competencia. Cualquier duda o dificultad que surja entre las Partes con motivo del presente contrato o de sus documentos complementarios o modificatorios, sea que se refiera a su interpretación, cumplimiento, validez, terminación o cualquier otra causa relacionada con el mismo, se resolverá mediante los Tribunales Ordinarios de Justicia.

NOVENO: Gastos. Los gastos y derechos notariales por el otorgamiento de este instrumento serán de cargo de ambas partes, por mitades.

PEDRO JUAN LEZAETA BICKELL

C.I. 7.006.793-5

Promitente Vendedor

VICTORIA MARTA ALICIA LEZAETA BICKELL

C.I. 13.037.086-1

Promitente Vendedor

ANDRÉS GUSTAVO LEZAETA BICKELL

C.I. 7.006.794-3

Promitente Vendedor

LUZ MARÍA DE LOURDES LEZAETA BICKELL

C.I. 7.055.426-7

Promitente Vendedor

ENZO GERMÁN NICCOLI LUPPI

C.I. 6.493.702-2

Cónyuge autorizante

EDUARDO CRISTIÁN LEZAETA BICKELL

C.I. 7.006.795-1

Promitente Vendedor

PAULA CAROLINA LEZAETA BICKELL

C.I. 10.698.932-K

Promitente Vendedor

FRANCISCO ALEMPARTE COSTA

C.I. 4.524.943-3

Promitente Vendedor

MARTA PAULINA ALEMPARTE BICKELL

C.I. 10.934.675-6

Promitente Vendedor

FRANCISCO JAVIER ALEMPARTE BICKELL

C.I. 10.586.103-6

Promitente Vendedor

HERNÁN NICOLÁS ALEMPARTE BICKELL

C.I. 14.521.981-7

Promitente Vendedor

MARÍA PÍA ALEMPARTE BICKELL

C.I. 15.367.030-7

Promitente Vendedor

MARÍA PÍA ZALDÍVAR GRASS

C.I. 8.118.908-0

Promitente Compradora